

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5651/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นาย สุข สันต์ นุตะปราณี

โจทก์

นาง รุ่งเรือง กัลยาพิเชฏฐ์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

โจทก์ร่วมได้มอบทรัพย์แก่จำเลยเพื่อให้จำเลยนำไปขาย โดยจำเลยจะกำหนดราคาขายมากหรือน้อยหรือจะจัดการแก่ทรัพย์ นั้นอย่างไรก็ได้ จำเลยเพียงแต่มีหน้าที่ต้องนำเงินตามราคา ที่โจทก์ร่วมกำหนดไว้หรือนำทรัพย์สินมาคืนแก่โจทก์ร่วม เท่านั้น การที่จำเลยไม่ยอมนำทรัพย์ตามฟ้องมาคืนหรือมอบเงินแก่ โจทก์ร่วมถือได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาทางแพ่งต่อโจทก์ร่วม เท่านั้น ไม่เป็นความผิดฐานยกยอก

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ จำนวน 1,077,700 บาท

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นายสุขสันต์ นุตะปราณี ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 352 จำคุก 2 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 1,077,700 บาท แก่โจทก์ร่วม

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมมีว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ พยานหลักฐานที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำเสนอปรากฏตามคำเบิกความของโจทก์ร่วมว่า ก่อนเกิดเหตุโจทก์ร่วมเคยมอบสิ่งของประเภทเครื่องประดับแหวนเพชร สร้อยคอทองคำให้จำเลยไปขายประมาณ 3-4 ครั้ง ครั้งที่เกิดเหตุคดีนี้จำเลยได้มาหาโจทก์ร่วมเพื่อขอสินค้าไปให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่าง โจทก์ร่วมหยิบมาให้ดูแล้วจำเลยได้เอาสินค้าตามฟ้องไป 3 ชิ้น โจทก์ร่วมได้ตกลงให้จำเลยยืมไปสินค้า 3 ชิ้นที่จำเลยนำไปนั้นหากจะขายไม่ต้องขออนุญาตโจทก์ร่วมราคาสินค้า 3 ชิ้นที่โจทก์ร่วมบอกราคาแก่จำเลยนั้นจำเลยสามารถขายให้สูงหรือต่ำกว่าราคาดังกล่าวได้ สินค้าที่จำเลยเคยยืมจากโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมเคยทำหลักฐานไว้เช่นเดียวกับคดีนี้ หลังจากพ้นกำหนด 1 สัปดาห์แล้วจำเลยไม่นำสินค้ามาคืน โจทก์ร่วมจึงนำเจ้าพนักงานตำรวจไปจับกุมจำเลยในข้อหายักยอก ตามคำเบิกความของโจทก์ร่วมดังกล่าวเมื่อพิจารณาประกอบกับเอกสารหมาย จ.1 ซึ่งระบุว่าจำเลยได้ยืมทรัพย์ตามฟ้องไปจากโจทก์ร่วมแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าโจทก์ร่วมได้มอบทรัพย์ตามฟ้องแก่จำเลยเพื่อให้จำเลยนำไปขายโดยจำเลยจะกำหนดราคาขายมากหรือน้อยหรือจะ

จัดการแก้ทรัพย์สินนั้นอย่างไรก็ได้ จำเลยเพียงแต่มีหน้าที่ต้องนำเงินตามราคาที่โจทก์
ร่วมกำหนดไว้หรือนำทรัพย์สินตามฟ้องมาคืนแก่โจทก์ร่วมเท่านั้น การที่จำเลยไม่
ยอมนำทรัพย์สินตามฟ้องมาคืนหรือมอบเงินแก่โจทก์ร่วมถือได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิด
สัญญาทางแพ่งต่อโจทก์ร่วมเท่านั้น การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐาน
ยักยอกตามฟ้องโจทก์ จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพยานจำเลย ที่โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกาว่า
จำเลยและโจทก์ร่วมมิได้กำหนดราคาทรัพย์สินตามฟ้องกันไว้ก่อนว่าราคาเท่าใดนั้น
ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.1 ว่าได้มีการกำหนดราคากันไว้ชัดเจนแล้ว ส่วนที่โจทก์
ฎีกาว่าจำเลยเป็นตัวแทนในการครอบครองทรัพย์สินของโจทก์ร่วมแล้วเบียดบังเอา
ทรัพย์สินของโจทก์ร่วมเป็นของตนโดยทุจริตนั้นได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าข้อเท็จจริงในคดีนี้
เป็นเรื่องผิดสัญญาในทางแพ่ง ส่วนที่โจทก์ร่วมฎีกาว่าตามเอกสารหมาย จ.1 ระบุว่า
เป็นเรื่องยืมใช้คงรูปจำเลยจึงมีหน้าที่ต้องนำทรัพย์สินที่ยืมมาคืน ก็ปรากฏจากคำเบิก
ความของโจทก์ร่วมซึ่งเบิกความไว้เองว่าสินค้า 3 ชิ้น ที่จำเลยนำไปนั้นหากจะขาย
ไม่ต้องขออนุญาตโจทก์ร่วมและจะขายสูงหรือต่ำกว่าราคาในเอกสารหมาย จ.1 ก็ได้
จึงเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่โจทก์ร่วมมอบทรัพย์สินตามฟ้องให้จำเลยนำไปขาย มิใช่เป็น
เรื่องยืมใช้คงรูปดังที่โจทก์ร่วมฎีกา ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาของโจทก์และ
โจทก์ร่วมฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วิชา มั่นสกุล-กนก พรธรรักษ์-อภิศักดิ์ พรวิชราภา)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การที่เจ้าของทรัพย์สินมอบทรัพย์สินของตนให้ผู้อื่นไปขายเมื่อขายได้แล้วไม่คืนเงินที่ขายได้ก็ดี หรือขายไม่ได้แต่ไม่ยอมเอาทรัพย์สินมาคืนก็ดี อาจมีทั้งเป็นผิดสัญญาทางแพ่ง และผิดฐานยักยอก 1. กรณีมีความผิดฐานยักยอก เป็นกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินมอบหมายให้ผู้รับมอบเป็นเพียงตัวแทนในการจำหน่ายหรือขายหากผู้รับมอบขายได้แล้ว ยักยอกเงินไปก็มีความผิดฐานยักยอกเงินหากขายไม่ได้แล้วไม่ยอมคืนทรัพย์สินผู้รับมอบก็มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นตัวแทนได้แก่

1.1 กำหนดราคาขายไว้ตายตัวจะขายนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1652/2492 ได้รับมอบอำนาจเพื่อให้ไปจัดการขายโดยเจ้าของกำหนดราคาให้ขายแล้วผู้รับมอบเอาไปขายต่ำกว่าราคาที่กำหนดโดยเจตนาทุจริต ย่อมมีความผิดฐานยักยอกเงิน 1.2 ผู้มอบให้ผู้รับนำทรัพย์สินไปขายให้บุคคลที่ 3 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 912-913/2457 ข. บอก ย. ว่ามีคนต้องการซื้อที่ดิน ย. จึงมอบโฉนดให้ไปจัดการขาย ข.ทำใบมอบฉันทะปลอมขายที่ดินไปแล้วเอาเงินที่ขายได้เสียมีความผิดฐานยักยอกเงิน แต่ถ้าหากการส่งมอบมิได้เข้าลักษณะเป็นตัวแทน แม้จะทำสัญญาเป็นตัวแทนต่อกันไว้ก็ไม่ได้มีความผิด คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1078/2535 จำเลยซื้อทองจากโจทก์โดยวิธีผ่อนส่งโดยโจทก์จะทำหลักฐานการผ่อนชำระเงินเป็น 2 ฉบับโจทก์จำเลยเก็บไว้คนละฉบับ และจำเลยลงชื่อในสัญญารับเป็นตัวแทนไว้โดยจำเลยมิได้เป็นตัวแทนโจทก์ การปฏิบัติระหว่างโจทก์จำเลยดังนี้มีใช้เรื่องตัวแทนแม้จำเลยยังไม่ได้ชำระเงินค่าทองให้โจทก์ก็เป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งเท่านั้น 2. กรณีผิดสัญญาทางแพ่ง ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานวางแนวไว้ว่าเป็นกรณีที่ผู้มอบอำนาจเด็ดขาดให้ผู้รับมอบมีอิสระในการขายไม่ว่าจะขายในราคาเท่าใด จะสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้ก็ไม่ใช่ไร เพียงแต่ว่าผู้รับมอบจะต้องชำระราคาให้ผู้มอบ

ตามที่ตกลงกันไว้ เช่นนี้ถือเป็นข้อตกลงทางแพ่ง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2739/2523 โจทก์ร่วมกับจำเลยตกลงกันให้จำเลยเอาแหวนเพชรของโจทก์รวมจำนวน 6 วง ราคารวม 216,000 บาท ไปขายมีเงื่อนไขว่าจำเลยจะนำไปขายในราคาเท่าใดเป็นเรื่องของจำเลย จำเลยมีหน้าที่ต่อโจทก์รวมเพียงแต่เมื่อขายได้แล้วจะต้องส่งค่าแหวนคืนโจทก์รวมตามราคาที่กำหนดไว้ ถ้าขายไม่ได้เหลืออยู่เท่าใดให้จำเลยนำแหวนที่เหลือมาคืน เห็นได้ว่าเมื่อได้รับมอบแหวนเพชรแล้วจำเลยมีสิทธิขายแหวนเหล่านั้นในราคาเท่าใดก็ได้แต่จำเลยจะต้องนำเงินมาชำระให้โจทก์ตามจำนวนที่โจทก์ตกลงไว้กับจำเลยเท่านั้น หากจำเลยขายแหวนได้แล้วแต่ไม่ได้นำเงินมาชำระให้โจทก์ตามที่ตกลงก็เป็นเพียงการผิดสัญญาที่ตกลงไว้เท่านั้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6035/2531 โจทก์ร่วมได้มอบสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง หนึ่งในสี่ให้จำเลยไปขายโดยไม่มีข้อจำกัดว่าจำเลยจะต้องขายในราคาเท่าใด จำเลยจะนำไปขายได้ราคาสูงต่ำอย่างไรก็เป็นเรื่องของจำเลยโดยเฉพาะ เงินที่ขายสร้อยคอทองคำดังกล่าวได้ก็ตกเป็นของจำเลยเพียงแต่จำเลยมีความผูกพันว่าจะต้องนำเงินจำนวน 3,500 บาท มาคืนแก่โจทก์รวมตามที่ได้ตกลงกันไว้เท่านั้นกรณีจึงมิใช่จำเลยได้รับมอบหมายสร้อยคอทองคำไว้แทนโจทก์รวม แต่เป็นกรณีที่โจทก์ร่วมได้ขายเชื่อสร้อยคอทองคำให้จำเลย เมื่อจำเลยไม่คืนหรือชำระราคาสร้อยคอทองคำให้โจทก์ก็เป็นเพียงการผิดสัญญาที่ตกลงกันไว้ ข้อเท็จจริงในคดีนี้หมายความว่าโจทก์ร่วมเคยมอบสิ่งของเครื่องประดับแหวนเพชร สร้อยคอทองคำให้จำเลยไปขายประมาณ 3-4 ครั้ง ครั้งเกิดเหตุจำเลยเอาสินค้าไป 3 ชิ้น โจทก์ร่วมได้ตกลงให้จำเลยยืมไป หากจะขายไม่ต้องขออนุญาตโจทก์ร่วมโดยโจทก์ร่วมกำหนดราคาสินค้าแก่จำเลยแล้ว จำเลยสามารถขายให้สูงหรือต่ำกว่าราคาดังกล่าวได้เหมือนที่เคยยืมจากโจทก์ร่วมโจทก์ร่วมเคยทำหลักฐานไว้เช่นเดียวกับคดีนี้ หลังจากพ้นกำหนด 1 สัปดาห์แล้วจำเลยไม่นำสินค้ามาคืน เห็นได้ว่าการที่จำเลยสามารถนำของไปขายในราคาสูงหรือต่ำกว่าเท่าใดก็ได้ เพียงมีหน้าที่ต้องชำระเงินตามที่ตกลงกันไว้ นั่นจึงมิใช่การมอบในฐานะตัวแทนหากแต่

เป็นการตกลงสัญญาในทางแพ่งเมื่อจำเลยผิดสัญญาจึงไม่มีโทษทางอาญา ดังที่ศาล
ฎีกาได้วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานแล้ว ศิริชัย วัฒนโยธิน